

1501878-80.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229551/2020 - DEL.POL.POA, 13622370 - DEL.POL.POA, 2286/20/308 - DEL.POL.POA, 2229551 - DEL.POL.POA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE FREITAS GOMES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501878-80.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501878-80.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229551/2020 - DEL.POL.POA, 13622370 - DEL.POL.POA, 2286/20/308 - DEL.POL.POA, 2229551 - DEL.POL.POA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE FREITAS GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

GABRIEL DE FREITAS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, próximo a uma instituição de ensino, trazia consigo e tinha em depósito para fins de tráfico,

49,51g de maconha, em 36 invólucros individualizados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

O réu foi notificado (fls. 98/99) e apresentou defesa prévia (fls. 111/117).

A denúncia foi recebida (fls. 118/119) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 192/194).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 233/234 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da beneficência do §4º do artigo 33 da lei de nº 11.343/06 (audiência virtual).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 19/21), laudo do local dos fatos (fls. 274/281), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 282/284), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

GABRIEL confessou a prática do crime. Contou que traficava no local dos fatos, pois passava por dificuldades financeiras e foi abordado por policiais militares. Alegou que, embora tenha admitido a prática delitiva, tinha consigo apenas 3 porções de maconha (audiência virtual).

A testemunha Romualdo declarou que recebeu uma denúncia, foi ao local para averiguar e, realizada a campanha, visualizou o réu entregar algo que estava em seu bolso e em uma sacola, por duas ou três vezes, para outras pessoas. Disse que, realizada sua abordagem e revista, logrou encontrar entorpecentes, e afirmou que o denunciado confessou a traficância, salientando que não o conhecia antes dos fatos. Por fim, informou que a traficância aconteceu atrás de uma escola (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Cícero. O policial acrescentou que com o réu foram encontrados cerca de 30 a 40 invólucros de droga (audiência virtual).

Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, GABRIEL manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu 49,51g de maconha, em 36 invólucros individualizados, além da quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) (fls. 16/17 e 282/284).

Consta dos autos que os policiais civis foram até o local dos fatos após receberem uma denúncia e, ao abordarem o denunciado, em revista, encontraram em seu bolso e em uma sacola, entorpecentes e dinheiro.

GABRIEL confessou que praticava tráfico de entorpecentes, inclusive que passava por dificuldades financeiras, relato que vai ao encontro do asseverado pelos policiais, de modo que considero plenamente comprovada a autoria.

A versão do réu de que possuía apenas 3 invólucros de maconha no momento da abordagem restou isolada. O auto de exibição e apreensão, bem como o depoimento das testemunhas não deixaram dúvidas de que GABRIEL portava 36 invólucros de entorpecentes. Da mesma forma, o denunciado não apontou qualquer circunstância que colocasse à prova os depoimentos das testemunhas.

Ademais, não há qualquer dado que infirme as palavras dos milicianos que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Ademais, os relatos dos policiais são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema: TJSP: "PROVA - Testemunha - Policiais - Inexistência nos autos de um único indício de que mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado - Reconhecimento de presunção de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do

abuso ou vício na conduta dos agentes da lei - Hipótese de que não foi produzida - Recurso parcialmente provido..." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Anoto que GABRIEL praticou o delito nas imediações de estabelecimento de ensino, fundo da escola estadual Américo Franco, conforme laudo pericial de fls. 274/281. Todavia, reconheço que o denunciado faz jus a benefício do tráfico privilegiado, pois, primário e de bons antecedentes. Importante salientar, que os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes, visto que a imputabilidade penal se inicia aos dezoito anos de idade, conforme artigo 27 do Código Penal.

Assim, pelas circunstâncias do flagrante delito, confissão do réu, depoimentos seguros das testemunhas, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, que compenso com a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, somo à reprimenda mais 1/6, a qual passará ao patamar de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Devido à prova de que o acusado não ostenta antecedentes criminais, viável a benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena base em 1/2, chegando a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa. Ressalto que a diminuição não se deu no mínimo legal, pois tudo indica que faz do tráfico de drogas um meio de vida, declarou que não possuía emprego fixo e era estudante, no entanto, contava à época dos fatos com 22 (vinte e dois) anos de idade e com o 1º grau incompleto (fl. 12). Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO GABRIEL DE FREITAS GOMES à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com este comércio ilícito. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi

defendido por advogado dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.
P.I.C.

Poá, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA